

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6123/2538

นาย ถมิตร พงษ์สาโรจน์
นาย จรัส ถนอมวงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 271

คดีเดิมจำเลยฟ้องโจทก์บังคับจำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินไถ่ถอนจำนอง หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินจำนอง ออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระ โจทก์ไม่ชำระ จำเลยขอให้บังคับคดี และนำยึดที่ดินจำนองออกขายทอดตลาด และศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้งดการบังคับคดีไว้ตามคำร้องของโจทก์ที่อ้างว่า ได้ ชำระหนี้ตาม คำพิพากษา และได้ ฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่แล้ว การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ อ้างว่าโจทก์ได้ชำระหนี้ตาม คำพิพากษาแก่จำเลยนอกศาลแล้ว ขอให้บังคับจำเลย จดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง และให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ของที่ดินจำนองคืนแก่โจทก์ มีผลเป็นการขอ ให้ถอนบังคับคดีในคดีเดิม ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการ บังคับคดีในคดีเดิม จึงเป็นเรื่องต้องว่ากล่าวกันในคดีเดิม ในชั้นบังคับคดี ไม่ชอบที่จะมาฟ้องเป็นคดีใหม่

โจทก์ฟ้องว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระหนี้แก่จำเลยหากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 2342 ขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้จำเลย ต่อมาโจทก์ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวแก่จำเลยครบถ้วนแล้วเป็นเงิน 132,381 บาท

จำเลยรับว่า จะไถ่ถอนจำนองและคืน น.ส.3 ก. ดังกล่าวให้ภายใน 7 วัน ครั้นครบกำหนดจำเลยผิดผ่อนและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดขอให้บังคับให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ 2342 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ให้แก่โจทก์ หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษานี้แสดงเจตนาแทนจำเลย กับให้จำเลยส่งมอบ น.ส.3 ก. ดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ยังมีได้นำเงิน 97,625 บาท มาชำระให้จำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยจึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของโจทก์ออกขายทอดตลาด ขณะให้การอยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาด โจทก์ไม่มีอำนาจบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำขอท้ายฟ้องได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 2342 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่โจทก์ หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้ส่งมอบ น.ส.3 ก.ของที่ดินแปลงดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า คดีเดิมโจทก์ (จำเลยในคดีนี้) ฟ้องบังคับจำนอง จำเลย (โจทก์ในคดีนี้) ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินไถ่ถอนจำนองจำนวน 97,625 บาท พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระแทน

จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินจำนองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา ปราบฏตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1501/2531 ของศาลชั้นต้น ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ตามคำร้องของจำเลยที่อ้างว่าได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และได้ฟ้องโจทก์เป็นคดีใหม่แล้ว ส่วนคดีนี้โจทก์ (จำเลยในคดีเดิม) ฟ้องจำเลย (โจทก์ในคดีเดิม) อ้างว่าโจทก์ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่จำเลยแล้วโดยชำระกันนอกศาลซึ่งจำเลยได้ให้การต่อสู้ว่าไม่เคยได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจากโจทก์แต่อย่างใด พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของโจทก์ที่มีคำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินจำนองคืนแก่โจทก์นั้น มีผลเป็นการขอให้ถอนการบังคับคดีในคดีเดิม ทั้งที่คดีเดิมยังมีการยึดทรัพย์บังคับจำนองยังไม่เสร็จสิ้น ดังนั้นเมื่อเป็นข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบังคับคดีในคดีเดิม ซึ่งต้องมีคำวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะดำเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันในคดีเดิมในชั้นบังคับคดี ไม่ชอบที่จะฟ้องเป็นคดีใหม่ ปัญหานี้เป็นเรื่องอำนาจฟ้อง ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ